

미표시 등 과태료 부과 처분사전통지서 / 시정명령 처분통지서			
○ 당사자:	귀하		
○ 업체명:	(주소:)		
☐ 원산지 미표시 및 표시방법 위반 귀하(업체)는 []농산물(품목:)수량: kg 판매가격 원), []음식점(품목: 회수: 회)에 대하여 원산지를 표시하지 아니하거나, 표시방법을 위반한 경우 등이 확인되어 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」 제5조제1항·제3항·제4항 위반으로 같은 법 제18조(과태료)제1항의 규정에 따라 과태료 부과(예정) 금액은 원에 해당됩니다.			
☐ 원산지 표시 조사 거부 등 귀하(업체)는 원산지 표시 등의 조사과정에서 수사·조사·열람을 거부·방해하거나 기피하여 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」 제7조(원산지 표시 등의 조사)제3항 위반으로 같은 법 제18조(과태료)제1항의 규정에 따라 과태료 부과(예정) 금액은 차 위반으로 원에 해당됩니다.			
☐ 영수증 등 미비치 및 미보관 귀하(업체)는 축산물에 대한 영수증이나 거래명세서 등을 6개월간 비치·보관하지 아니하여 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」 제8조(영수증 등의 비치) 위반으로 같은 법 제18조(과태료)제1항의 규정에 따라 과태료 부과(예정) 금액은 차 위반으로 원에 해당됩니다.			
○ 의견제출 「질서위반행위규제법」 제16조에 따라 귀하(업체)에게 과태료 부과를 사전 통지하오니, 과태료 부과에 대해 의견이 있으시면(년 월 일)부터 (년 월 일)까지 아래의 행정청장에게 우편 또는 전화 등으로 의견을 제출할 수 있습니다.			
☐ 시정명령 처분통지 귀하(업체)는 법 제5조를 위반하였기에 같은 법 제9조제1항에 따라 원산지 표시 위반사항에 대해 다음과 같이 시정하여 주시기 바랍니다. 가. 시정방법: ☐ 표시이행(산), ☐ 표시변경(→) 나. 시정기한: ☐ 완료(즉시·현지시정), ☐ 기한지정(판매 등 거래행위 금지): 년 월 일까지			
○ 처분청(행정청) 가. 기관명: / 부서명: / 담당자: 나. 주소: / 팩스번호: 다. 전화번호: / 전자우편 주소:			
☞ 뒷면의 과태료 부과 관련 안내문을 확인하시기 바랍니다.			
년 월 일 본인은 원산지 표시 위반으로 인한 위의 과태료 부과 처분사전통지 내용과 시정명령 처분통지 내용을 모두 확인하였습니다. 확인 또는 수령인 성명: (인 또는 서명) 주소: 전화번호:			
※ 과태료 부과 처분통지서 및 고지서 수령주소: ※ 과태료 부과 처분통지서 휴대전화 문자 수령 여부: ○ () × () 조사관 국립농산물품질관리원 지원 소속 직급 성명 (인 또는 서명) 소속 직급 성명 (인 또는 서명)			
국립농산물품질관리원 ○○지원장 / ○○지원 ○○사무소장			관 인 생 략

과태료 부과 및 시정명령 처분 관련 안내문

□ 과태료 부과

1. 과태료 부과 기준

- 과태료 부과 기준은 농산물의 경우는 최저 금액은 5만원이고 원산지를 표시하지 아니한 물량(판매를 목적으로 보관 또는 진열하고 있는 물량을 포함한다)에 적발 당일 해당 업소의 판매가격을 곱한 금액이며, 가공품(업자) 및 통신판매의 경우에는 최저 금액은 20만원이고 원산지를 표시하지 아니한 해당 품목의 연간 매출액을 기준으로 차등부과 합니다. 또한, 음식점의 경우는 원산지 등의 표시를 하지 아니한 조리음식의 위반 횟수에 따라 30만원에서 300만원까지 부과합니다.

2. 과태료 처분통지서 발송

- 과태료 부과 의견진술에 대한 이의신청이 없는 경우에는 의견제출기간(20일)이 경과한 후 과태료 처분통지서가 주소지로 발송될 예정이며, 당사자가 자진하여 과태료 납부를 희망한 경우에는 의견제출기간(20일) 이내에 과태료 부과 통지서를 주소지로 등기우편으로 발송할 예정입니다. 또한 당사자가 희망할 경우에는 과태료 처분통지서를 휴대전화 문자로 안내 받을 수 있습니다.

3. 이의신청 안내

- 과태료 부과 처분(예정)에 대한 의견이 있으시면 이의신청 내용을 아래 서식에 기재하여 상기 행정청의 주소로 우편 또는 전화로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 성명:
- 전화(휴대폰)번호:
- 이의신청 내용:

4. 과태료 감경 안내

- 의견제출기간(20일) 이내에 과태료를 자진납부하시는 경우에는 「질서위반행위규제법 시행령」 제5조에 따라 부과될 과태료의 100분의 20범위 이내로 감경할 수 있습니다.
- 국민기초생활수급자, 한부모가족 보호대상자, 장애의 정도가 심한 장애인, 국가유공자(상이등급 3급이상), 미성년자는 추가적인 과태료 감경제도(100분의 50범위)가 있습니다.
- 감경 대상자인 경우 신분증, 관련 서류 등을 제시하여 주시기 바랍니다.

□ 시정명령 처분

1. 시정명령 처분 관련 고지 사항

- 가. 앞면의 시정명령 처분은 「행정절차법」 제21조제4항제1호에 따라 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급한 처분이 필요하므로 처분의 사전 통지를 생략합니다.

2. 시정명령 관련 유의사항

- 가. 시정명령을 위반할 경우 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」 제16조에 따라 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.
- 나. 시정명령기한 이전에 시정방법에 따라 표시를 시정한 경우에는 처분청으로부터 위반사항에 대한 시정 여부 등의 확인을 거쳐 시정명령기간을 단축할 수 있습니다.

3. 시정명령 처분에 대한 이의제기 방법

귀하(업체)는 우리 기관에서 행한 행정처분에 이의가 있는 경우에는 행정처분통지서를 받은 날부터 90일 이내에 「행정심판법」에 따른 심판청구와 「행정소송법」에 따른 소송을 제기할 수 있습니다.

- 행정심판: 중앙행정심판위원회

- 행정소송: 행정청 소재지 관할 행정법원

※ 청구절차 등에 관한 더 자세한 사항은 「행정심판법」 및 「행정소송법」을 참고하시기 바랍니다.

□ 기타사항

- 금품·향응 제공, 불편부당한 일처리 및 불친절 사례를 우편·전화·인터넷 등으로 알려주시면 공정하게 처리해 드리겠습니다.
- 주소: (☎39660) 경북 김천시 용전로 141, 국립농산물품질관리원 원산지관리과장
- 전화(FAX)번호: 054-429-4157(FAX: 054-429-4168)
- 국립농산물품질관리원 홈페이지(www.naqs.go.kr) 무엇을 도와드릴까요? → 신고(부정유통 1588-8112) - 부정유통신고